

7. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA EN EL ORDEN CIVIL Y MERCANTIL

1740

Extensión y límites de la jurisdicción de los tribunales civiles

A TENER EN CUENTA. La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, recoge la transformación de los actuales juzgados en las secciones de los tribunales de instancia que se correspondan con las materias de las que aquellos están conociendo. Si bien la entrada en vigor se ha producido el 23 de enero de 2025, la D.T. 1ª de la mentada ley establece distintos plazos para la transformación que van desde el 1 de julio de 2025 al 31 de diciembre de 2025.

➤ En la LOPJ

La LOPJ contiene en el título I del libro I las normas que determinan la extensión y los límites de la jurisdicción de los tribunales españoles, permitiendo identificar, en cualquier orden jurisdiccional, si corresponde atribuir a un tribunal español la competencia de un asunto. Concretamente, es el artículo 4 (incluido en el título preliminar) junto con los artículos 21 a 22 *nonies*, los que definen la extensión y los límites de la jurisdicción en el orden civil.

Nos remitimos para el estudio de este apartado a lo establecido en el «Tema 14. Los órdenes jurisdiccionales. Jurisdicción y competencia. Extensión y límites de la jurisdicción en cada orden jurisdiccional» de la parte común de este temario.

➤ En la LEC

La regulación de la extensión y de los límites de la jurisdicción de los tribunales civiles se encuentra enmarcada entre los artículos 36 a 39 de la LEC. El artículo 36 de la LEC establece que la extensión y límites de la jurisdicción de los tribunales civiles españoles se determinará por lo dispuesto en la LOPJ y en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte.

Los tribunales civiles españoles se abstendrán de conocer los asuntos que se les sometan cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias siguientes:

1. Cuando se haya formulado demanda o solicitado ejecución respecto de sujetos o bienes que gocen de inmunidad de jurisdicción o de ejecución de conformidad con la legislación española y las normas de derecho internacional público.
2. Cuando el asunto se encuentre atribuido con carácter exclusivo a la jurisdicción de otro Estado, en virtud de un tratado o convenio internacional en el que España sea parte.
3. Cuando no comparezca el demandado emplazado en la forma debida, en los casos en que la competencia internacional de los tribunales españoles pudiera fundarse únicamente en la sumisión tácita de las partes.

De este modo, cuando un tribunal de la jurisdicción civil estime que el asunto que se le somete corresponde a la jurisdicción militar, o bien a una Administración pública o al Tribunal de Cuentas cuando actúe en sus funciones contables, habrá de abstenerse de cono-

cer. Asimismo, se abstendrán de conocer cuando se les sometan asuntos que les corresponda conocer a los tribunales de otro orden jurisdiccional de la jurisdicción ordinaria.

A TENER EN CUENTA. El contenido de los artículos 38 y 39 de la LEC ha sido objeto de examen en la primera convocatoria del año 2022.

Competencia en el orden civil y mercantil

1750

➤ **Atribución de la competencia territorial de los órganos jurisdiccionales en el orden civil**

Las normas de competencia territorial son aquellas que nos permiten atribuir el conocimiento de un proceso a un órgano jurisdiccional de una determinada circunscripción, es decir, **permiten determinar qué órgano jurisdiccional concreto es el competente para conocer de un determinado asunto, dentro de los de la misma clase, del mismo grado y del mismo tipo.**

Así, estas normas de atribución de competencia territorial **emplean criterios geográficos para distribuir la función jurisdiccional**, los cuales son el último criterio llamado a establecer el órgano competente.

El artículo 54 de la LEC contiene la regla general en la que se acepta la sumisión expresa o tácita, así como una referencia a sus excepciones: números 1.º y 4.º a 15.º del apartado 1 y en el apartado 2 del artículo 52 de la LEC y las demás a las que esa misma u otra ley atribuya expresamente carácter imperativo.

Artículo 54 de la LEC

«1. Las reglas legales atributivas de la competencia territorial solo se aplicarán en defecto de sumisión expresa o tácita de las partes a los tribunales de una determinada circunscripción. Se exceptúan las reglas establecidas en los números 1.º y 4.º a 15.º del apartado 1 y en el apartado 2 del artículo 52 y las demás a las que esta u otra Ley atribuya expresamente carácter imperativo. Tampoco será válida la sumisión expresa o tácita en los asuntos que deban decidirse por el juicio verbal.

2. No será válida la sumisión expresa contenida en contratos de adhesión, o que contengan condiciones generales impuestas por una de las partes, o que se hayan celebrado con consumidores o usuarios.

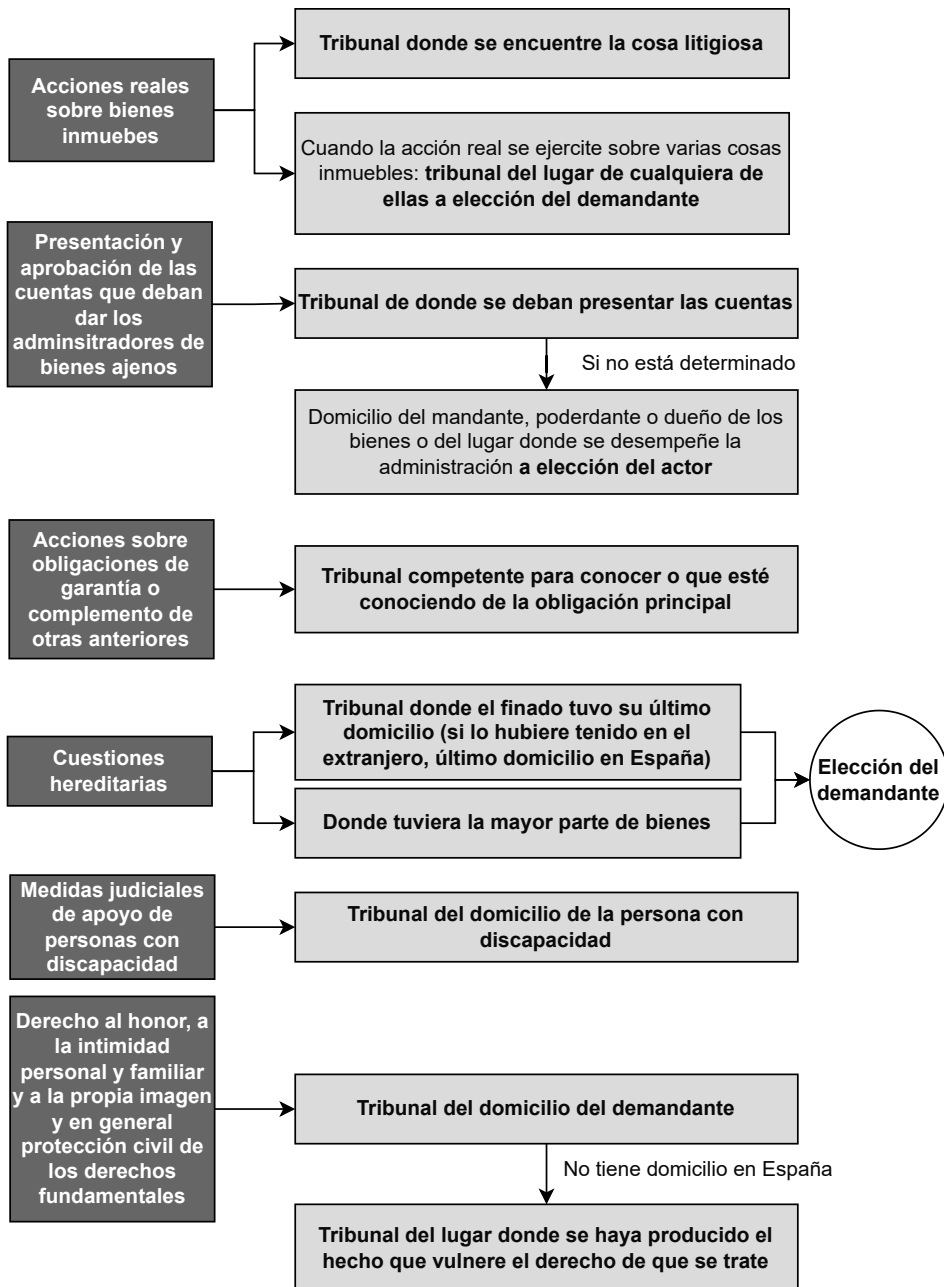
3. La sumisión de las partes solo será válida y eficaz cuando se haga a tribunales con competencia objetiva para conocer del asunto de que se trate».

El art. 50 de la LEC regula el **fuero general de las personas físicas**, y establece que la competencia territorial corresponderá al tribunal del domicilio del demandado, y si no lo tuviera en territorio nacional, será competente el juez de su residencia en dicho territorio, salvo que la Ley disponga otra cosa.

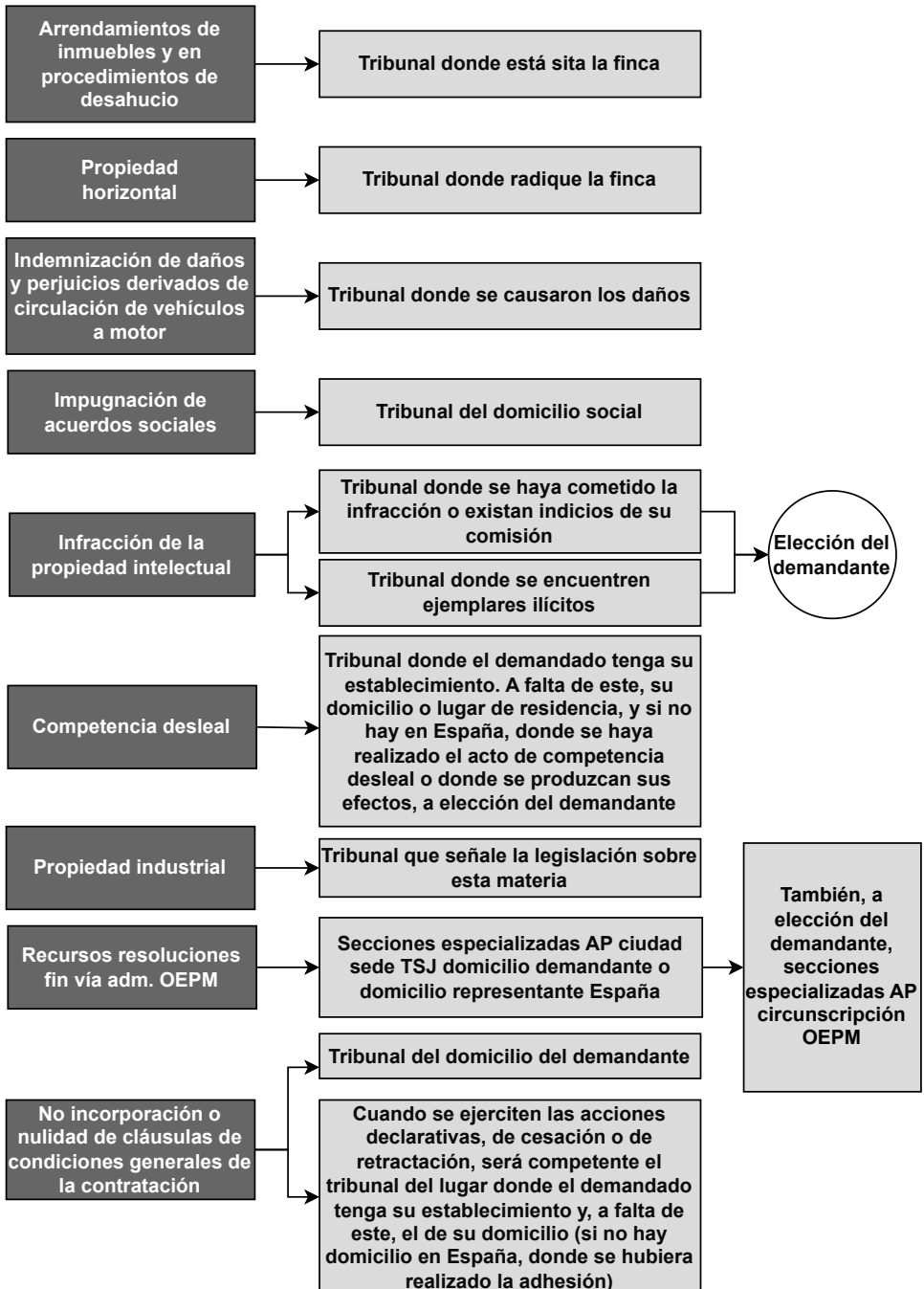
Aquellos que no tengan domicilio, ni residencia en España podrán ser demandados en el lugar en que se encuentren dentro del territorio nacional o en el de su última residencia en este, y cuando no pueda determinarse así la competencia, en el domicilio del actor.

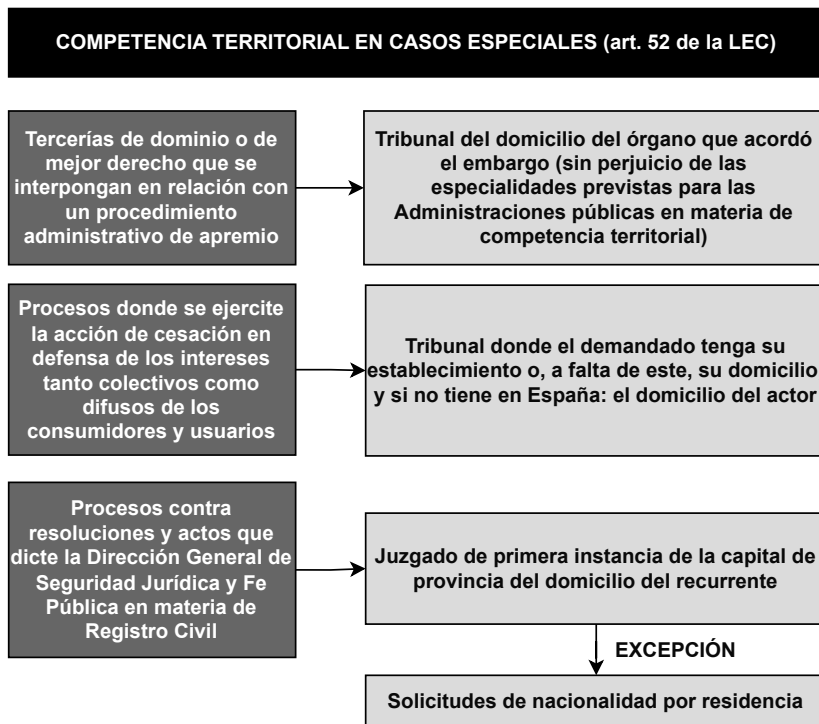
En el caso de empresarios y profesionales, en los litigios derivados de su actividad empresarial o profesional, podrán ser demandados en el lugar donde se desarrolle dicha actividad, y si tuvieran establecimientos en distintos lugares, el actor podrá elegir entre cualquiera de ellos.

COMPETENCIA TERRITORIAL EN CASOS ESPECIALES (art. 52 de la LEC)



COMPETENCIA TERRITORIAL EN CASOS ESPECIALES (art. 52 de la LEC)





Cuando las normas contenidas en los anteriores esquemas no fueren de aplicación a los litigios en materia de seguros, ventas a plazos de bienes muebles corporales y contratos destinados a su financiación, así como en materia de contratos de prestación de servicios o relativos a bienes muebles cuya celebración hubiera sido precedida de oferta pública, será competente el tribunal del domicilio del asegurado, comprador o prestatario o el del domicilio de quien hubiere aceptado la oferta, respectivamente, o el que corresponda conforme a las normas de los artículos 50 y 51 de la LEC, a elección del demandante.

Asimismo, cuando las normas de los anteriores esquemas no fueren de aplicación a los litigios derivados del ejercicio de acciones individuales de consumidores o usuarios será competente, a elección del consumidor o usuario, el tribunal de su domicilio o el tribunal correspondiente conforme a los artículos 50 y 51 de la LEC.

CUESTIONES

1. ¿Qué tribunal será el competente para conocer de la acción reivindicatoria frente a dos fincas, una situada en A Coruña y la otra en Oviedo?

- El del lugar del domicilio del demandante.
- El lugar de cualquiera de las fincas a elección del demandante.
- El del lugar del domicilio del demandado.
- El lugar de la finca que tenga más valor.

RESPUESTA CORRECTA: B

2. Loreto, que tiene su domicilio en Madrid, quiere interponer una demanda de desahucio para la recuperación de una casa sita en Málaga. ¿Qué tribunal será el competente para conocer de la demanda?

- a) El Tribunal de Instancia de Málaga que por turno corresponda.
- b) El Tribunal de Instancia de Madrid que por turno corresponda.
- c) El Tribunal de Instancia del domicilio del demandado.
- d) A elección de Loreto, el Tribunal de Instancia de Málaga o Madrid que por turno corresponda.

RESPUESTA CORRECTA: A

3. Asunción, con vecindad civil gallega, falleció sin otorgar testamento el pasado mes de marzo. En últimos diez años tuvo su domicilio en Sevilla, donde, además, radicaban la mayor parte de sus bienes. Sus herederos son sus sobrinos, que quieren iniciar el procedimiento de división de herencia, pero no saben cuál es el tribunal competente ante el que presentar la demanda. Señala la respuesta correcta:

- a) El Tribunal de Instancia de Sevilla.
- b) El Tribunal de Instancia de A Coruña.
- c) El Tribunal de Instancia del domicilio del sobrino de Asunción que interponga la demanda.
- d) El Tribunal de Instancia del domicilio de cualquiera de los sobrinos de Asunción por ser ambos los únicos herederos.

RESPUESTA CORRECTA: A

4. Pablo (con domicilio en Murcia) sufrió, como consecuencia de la conducción imprudente de Noelia, (con domicilio en Badajoz), un accidente en Madrid. Pablo quiere demandar a Noelia y a su compañía de seguros, que tiene su sede social en Valencia. En este supuesto, ¿qué tribunal será competente territorialmente?

- a) El Tribunal de Instancia de Murcia.
- b) El Tribunal de Instancia de Valencia.
- c) El Tribunal de Instancia de Badajoz.
- d) El Tribunal de Instancia de Madrid.

RESPUESTA CORRECTA: D

Con respecto a las **personas jurídicas**, salvo que la ley disponga otra cosa, serán demandadas en el lugar de su domicilio. También podrán ser demandadas en el lugar donde la situación o relación jurídica a que se refiera el litigio haya nacido o deba surtir efectos, siempre que en dicho lugar tengan establecimiento abierto al público o representante autorizado para actuar en nombre de la entidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 51 de la LEC.

Asimismo, los entes sin personalidad podrán ser demandados en el domicilio de sus gestores o en cualquier lugar en que desarrollen su actividad.

CUESTIONES

1. Una empresa con domicilio social en Burgos firma un contrato de suministro con otra empresa cuyo establecimiento abierto al público está también en esa ciudad, pero, sin embargo, su domicilio social está en Pontevedra. La empresa que debía suministrar materiales, la que tiene el domicilio social en Pontevedra, incumple el contrato. ¿Ante qué tribunal se podrá ejercitar la acción de pretensión de cumplimiento de contrato?

- a) Ante el Tribunal de Instancia de Burgos o de Pontevedra.
- b) Ante el Tribunal de Instancia de Burgos exclusivamente.
- c) Ante el Tribunal de Instancia de Pontevedra exclusivamente.
- d) Ante la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Pontevedra exclusivamente.

RESPUESTA CORRECTA: A

2. Una asociación sin personalidad jurídica desarrolla actividades culturales en varias ciudades andaluzas y está gestionada por tres personas con domicilio en Sevilla. ¿Dónde puede ser demandada?

- a) Solo en Sevilla, donde residen los gestores.
- b) En el domicilio de cualquiera de sus gestores o en cualquier lugar donde desarrolle su actividad.
- c) Exclusivamente en el lugar donde se constituyó la asociación.
- d) En el domicilio del demandante.

RESPUESTA CORRECTA: B

La competencia territorial en el caso de la **acumulación de acciones** se recoge en el artículo 53 de la LEC:

«1. Cuando se ejerciten conjuntamente varias acciones frente a una o varias personas será **tribunal competente el del lugar correspondiente a la acción que sea fundamento de las demás**; en su defecto, **aquel que deba conocer del mayor número de las acciones acumuladas** y, en último término, **el del lugar que corresponda a la acción más importante cuantitativamente**.

2. Cuando **hubiere varios demandados** y, conforme a las reglas establecidas en este artículo y en los anteriores, pudiera corresponder la competencia territorial a los jueces de más de un lugar, **la demanda podrá presentarse ante cualquiera de ellos, a elección del demandante**».

➤ **Atribución de la competencia funcional de los órganos jurisdiccionales en el orden civil**

La sección 3.^a del capítulo II del título II del libro I de la Ley de Enjuiciamiento Civil contiene la regulación (escasa) de la competencia funcional (arts. 61 y 62 de la LEC).

Mediante esta competencia se trata de determinar el **tribunal competente para el conocimiento de las diferentes funciones entre órganos jurisdiccionales dotados de competencia objetiva y territorial**. No obstante, las normas de competencia funcional no son útiles exclusivamente para determinar qué tribunal debe conocer de las incidencias que se produzcan en relación con un proceso pendiente o que acaba finalizar, sino que abarcan cuestiones más amplias, como la determinación del conocimiento de la primera y segunda instancia.

La competencia funcional se regula en los ya referidos preceptos, sin embargo, la ley se refiere a la misma en diferentes ocasiones. Así, por ejemplo, al regular la competencia objetiva, se hace referencia en los artículos 45, 46, 47, 49 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil a la competencia funcional; lo mismo sucede en otros preceptos, como los relativos a las diligencias preliminares, incidentes de recusación, incidentes en general, nulidades y en la regulación de los medios de impugnación.

Cabe anotar, además, que la competencia funcional en materia procesal civil no se encuentra regulada únicamente en la LEC, sino también en leyes especiales como la Ley de Arbitraje, el Texto Refundido de la Ley Concursal o en la LOPJ que contienen en muchas ocasiones auténticas normas reguladoras de la competencia objetiva y funcional de los tribunales españoles.

La declinatoria

1760

La **declinatoria** es el único medio del que dispone la parte demandada para denunciar la falta de jurisdicción y competencia del tribunal conocedor de un asunto. De este modo, se puede definir como un medio específico de defensa procesal que la ley atribuye al demandando y a los que puedan ser parte legítima en el juicio promovido.

Mediante este mecanismo se pretende que el tribunal que está conociendo del proceso deje de hacerlo, por entender que dicho tribunal carece de jurisdicción, ya que ha de ser conocido por un tribunal extranjero u otro órgano de otro orden jurisdiccional, o por estar sometida la cuestión litigiosa a arbitraje o mediación (en virtud del artículo 39 de la LEC), excepto en los supuestos en los que exista un pacto previo entre un consumidor y un empresario de someterse a un procedimiento de resolución alternativa de litigios de consumo y el consumidor sea el demandante, es decir, sumisión a la mediación de asuntos mercantiles o civiles (como consecuencia de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y que compatibiliza con el artículo 13 de la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora la Directiva 2013/11/UE de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo).

También podrá proponerse declinatoria por entender que el tribunal que conoce del asunto carece de competencia de todo tipo (art. 63.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). No obstante, habrá que atender a las siguientes previsiones:

- El demandando podrá denunciar la falta de competencia objetiva mediante la declinatoria (artículo 49 de la LEC).
- La falta de competencia territorial solamente podrá ser apreciada cuando el demandado o quienes puedan ser parte legítima en el juicio propusieren en tiempo y forma la declinatoria (fuera de los casos en que la competencia territorial venga fijada por la ley en virtud de reglas imperativas) (artículo 59 de la LEC). En estos casos, se habrá de indicar el tribunal al que, por considerarse territorialmente competente, habrán de remitirse las actuaciones (artículo 63.1 segundo párrafo de la LEC).
- Sin embargo, la declinatoria no se debe entender como el medio apropiado para denunciar la ausencia de competencia funcional por conexión a la que hace referencia el artículo 61 de la LEC, por las previsiones legales recogidas en el artículo 65 de la misma norma respecto a la tramitación y decisión de la declinatoria.

CUESTIONES

¿Qué podría hacer el ayuntamiento que ha sido demandado en un procedimiento civil de reclamación de cantidad, si considera que la jurisdicción competente es la contencioso-administrativa?

- a) No puede plantear declinatoria, ya que la falta de jurisdicción en estos casos solo puede ser apreciada de oficio.
- b) Puede plantear declinatoria por la falta de jurisdicción por pertenecer el asunto al orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
- c) Puede plantear inhibitoria por la falta de jurisdicción por pertenecer el asunto al orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
- d) No puede plantear declinatoria, sin perjuicio de poder alegar como motivo de fondo de oposición a la demanda la falta de jurisdicción.

RESPUESTA CORRECTA: B

2. Una vez dictado el auto de abstención por falta de competencia funcional, ¿qué plazo tienen las partes para interponer correctamente el recurso ante el órgano competente?

- a) Cinco días desde la notificación, que se añaden al plazo legalmente previsto.
- b) Cinco días, sin posibilidad de ampliación.
- c) Diez días desde la notificación.
- d) No existe nuevo plazo, el recurso se entiende caducado.

RESPUESTA CORRECTA: A

➤ **Tribunal competente para conocer de la declinatoria**

En cuanto al **órgano jurisdiccional competente** para conocer de la declinatoria, esta se propondrá ante el tribunal que esté conociendo del pleito y al que se considere carente de jurisdicción o de competencia (artículo 63.2 de la LEC). Sin embargo, la LEC dispone que la declinatoria podrá presentarse también ante el tribunal del domicilio del demandado, que la hará llegar por el medio de comunicación más rápido posible al tribunal ante el que se presentó la demanda, sin perjuicio de remitirla por oficio al día siguiente de su presentación.

En otro orden de ideas, no será aplicable la declinatoria para los casos previstos en el artículo 49 bis, apartados 1 y 2, de la LEC, por aplicación del apartado 4 del mismo artículo. Este precepto contempla una excepción al **ejercicio de la declinatoria**. Se trata de un supuesto de *vis atractiva* (es decir, que la jurisdicción extiende su competencia sobre la cuestión principal y sobre las conexas o accesorias relacionadas con aquella, siempre que esté previsto de forma expresa) de la competencia objetiva a favor de la sección de violencia sobre la mujer en el que no se admitirá la declinatoria, de forma que si las partes quieren hacer valer la competencia de la sección de violencia sobre la mujer deberán presentar testimonio de algunas de estas resoluciones: testimonio de la incoación de diligencias previas o de juicio de delitos leves, del auto de admisión de la querella, o de la orden de protección adoptada.

CUESTIÓN

El demandado presenta declinatoria ante el tribunal de su domicilio, en lugar de hacerlo ante el que conoce del pleito. Señale la respuesta correcta:

- a) El tribunal receptor debe de inadmitir la declinatoria por falta de competencia.
- b) El tribunal receptor debe de tramitar él mismo la declinatoria.
- c) El tribunal receptor debe de remitirla por el medio de comunicación más rápido posible al tribunal ante el que se presentó la demanda.
- d) El tribunal receptor debe de esperar a que el demandado presente correctamente la declinatoria ante el otro tribunal.

RESPUESTA CORRECTA: C

➤ **Momento procesal de proposición de la declinatoria**

Por lo que se refiere al momento procesal de proposición de la declinatoria, **este será dentro de los diez primeros días del plazo para contestar a la demanda** (artículo 64.1 de la LEC).

CUESTIÓN

A Valentina la demandaron ante un tribunal que carece de competencia. ¿En qué momento procesal puede Valentina presentar declinatoria?

- a) Con la contestación a la demanda.
- b) Dentro de los diez primeros días del plazo para contestar a la demanda.
- c) Dentro los diez primeros días del plazo para contestar a la demanda, o en los cinco primeros días posteriores a la citación para vista.
- d) En el mismo acto de la vista.

RESPUESTA CORRECTA: B

➤ **Efectos inmediatos de la presentación de la declinatoria**

El efecto que produce la presentación de la declinatoria es la **suspensión, hasta que la misma sea resuelta, del plazo para contestar y el curso del procedimiento principal**, suspensión que se declarará por el letrado de la Administración de Justicia (art. 64.1 de la LEC). Esta suspensión del procedimiento principal por la alegación previa de declinatoria no obstará a que el tribunal ante el que penda el asunto pueda practicar, a instancia de parte legítima, cualesquiera actuaciones de aseguramiento de prueba, así como las medidas cautelares de cuya dilación pudieran seguirse perjuicios irreparables para el actor, salvo que el demandado prestase caución bastante para responder de los daños y perjuicios que se derivasen de la tramitación de una declinatoria desprovista de fundamento (artículo 64.2 de la LEC).

CUESTIONES

1. Durante la suspensión del procedimiento principal por una declinatoria, el actor solicita una medida cautelar urgente para evitar un perjuicio irreparable. ¿Qué puede hacer el tribunal?

- a) No puede realizar ninguna actuación hasta que se resuelva la declinatoria.
- b) Puede acordar medidas cautelares si el actor acredita el riesgo de perjuicio irreparable.
- c) Solo puede acordarlas con el consentimiento del demandado.
- d) Debe resolver primero la declinatoria antes de acordar cualquier medida.

RESPUESTA CORRECTA: B

2. El demandado, frente a la solicitud de medidas cautelares por la contraparte, ofrece una caución suficiente para cubrir los posibles daños derivados de una declinatoria infundada. ¿Qué efecto puede tener esta caución?

- a) Impide que el tribunal adopte medidas cautelares.
- b) Suspende la resolución de la declinatoria.
- c) Permite resolver de inmediato la declinatoria.
- d) Anula la suspensión del procedimiento principal.

RESPUESTA CORRECTA: A

3. Respecto a la forma en que puede otorgarse la caución, señale la respuesta correcta:

- a) Solo puede hacerse mediante depósito judicial.
- b) Puede hacerse en dinero efectivo, mediante aval solidario o por otro medio que garantice la disponibilidad inmediata.
- c) Únicamente puede hacerse mediante aval bancario con duración limitada o garantía hipotecaria.
- d) Puede hacerse exclusivamente mediante garantía hipotecaria.

RESPUESTA CORRECTA: B

➤ **Tramitación y decisión de la declinatoria**

Con el objetivo de evitar prácticas dilatorias, **todos los escritos que propongan la declinatoria habrán de ir acompañados de los documentos o principios de prueba en que se funde**, con copias en número igual al de los restantes litigantes, en virtud del artículo 65.1 de la LEC.

El escrito mediante el que se proponga la declinatoria deberá ser admitida por el juez mediante auto, que habrá de ser notificado al resto de litigantes. Estos **dispondrán de un plazo de cinco días**, contados desde la notificación de la declinatoria, para alegar y aportar lo que consideren conveniente para sostener la competencia o la jurisdicción del tribunal, que decidirá la cuestión dentro del quinto día siguiente. Asimismo, si la declinatoria fuese relativa a la falta de competencia territorial, el actor al impugnarla podrá alegar la falta de competencia territorial del tribunal en favor del cual se pretendiese declinar el conocimiento del asunto (artículo 65.1 de la LEC).

Por lo que respecta al contenido del auto referido en el párrafo anterior, en virtud de lo establecido por el artículo 65 de la LEC, el tribunal podrá tomar las siguientes decisiones:

1. Que **carece de jurisdicción, porque han de conocer del asunto los tribunales de otro Estado** o porque la cuestión debe ser sometida a arbitraje o mediación. En estos casos lo declarará mediante auto, absteniéndose de conocer y sobreseyendo el proceso (apartado 2).
2. Que **carece de jurisdicción ya que corresponde el asunto a los tribunales de otro orden jurisdiccional** o cuando el tribunal entienda que carece de competencia objetiva. En el auto en el que se abstenga señalará a las partes ante qué órganos han de usar su derecho (apartado 3).
3. En caso de que se hubiere interpuesto declinatoria por falta de competencia territorial y esta no viniere determinada por reglas imperativas, el tribunal, para estimarla, habrá de considerar competente al órgano señalado por el promotor de la declinatoria (apartado 4).
4. Si se **estima la declinatoria relativa a la competencia territorial**, se inhibirá a favor del órgano al que corresponda la competencia y acordará remitirle los autos con emplazamiento de las partes para que comparezcan ante él en el plazo de diez días (apartado 5).

CUESTIÓN

¿Qué sucede cuando el tribunal estima la cuestión de competencia relativa a la competencia territorial?

- a) El tribunal se inhibirá a favor del órgano al que corresponda la competencia y acordará remitirle los autos con emplazamiento de las partes para que comparezcan ante este en el plazo de diez días.
- b) Se declara la nulidad de todo lo actuado y se archivarán las actuaciones.
- c) Se declara la nulidad de todo lo actuado y se inhibirá a favor del órgano al que corresponda la competencia y acordará remitirle los autos con emplazamiento de las partes para que comparezcan ante este en el plazo de diez días.
- d) El tribunal se inhibirá a favor del órgano al que corresponda la competencia y acordará remitirle los autos con emplazamiento de las partes para que comparezcan ante este en el plazo de cinco días.

RESPUESTA CORRECTA: A

➤ Recursos frente al auto que resuelve la declinatoria

Para analizar los recursos que se pueden interponer frente al auto que resuelve la declinatoria se deben examinar los recursos en materia de competencia internacional, jurisdicción, sumisión a arbitraje o mediación y competencia objetiva (artículo 66 de la LEC); y los recursos en materia de competencia territorial (artículo 67 de la LEC).

Así, en **primer término**, contra el auto dictado por el juez en el que se abstiene de conocer por ausencia de competencia internacional, por pertenecer el asunto a un tribunal de otro orden jurisdiccional, por haberse sometido el asunto a arbitraje o a mediación, o por falta de competencia objetiva, cabrá **recurso de apelación** (apartado primero del artículo 66 de la LEC).